



Městský úřad Kadaň
Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň



Č.j. : MUKK/19383/2021
Spis. zn. : ŽP/ 84/2021/Slav
Vyřizuje : Eliška Slavíková, DiS.
Tel. : 474 319 559
E-mail : eliska.slavikova@mesto-kadan.cz
Datum : 29. 4. 2021

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o svobodném přístupu k informacím), ve věci žádosti o poskytnutí informace podané dne 16. 4. 2021 žadatelem Mgr. Světlanou Walterovou, kterou na základě plné moci zastupuje JUDr. Jan Walter, rozhodl podle § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím takto:

Podle § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím se poskytnutí informace

z části odmítá,

a to v rozsahu informací vztahujících se k osobním údajům jednatele společnosti Daben Kovářská s.r.o., tedy data narození, adresy trvalého bydliště a údajů z občanského průkazu

Odůvodnění:

Dne 16. 4. 2021 byla pod č.j.: MUKK/17007/2021 na Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve věci týkající se správního řízení o přestupku, ve věci nedovoleného užívání pozemků ZPF parc. č. 765/2 v k.ú. Kovářská k nezemědělským účelům. Žádost podala Mgr. Světlana Walterová, kterou na základě plné moci zastupuje

JUDr. Jan Walter, advokát,

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako povinný subjekt podle § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím z části odmítl žadatelovu žádost, a to v souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých předpisů a anonymizoval údaje osobní povahy jednatele společnosti Daben Kovářská s.r.o., tedy data narození, adresy trvalého bydliště a údajů z občanského průkazu.

Zákon o svobodném přístupu k informacím podle § 15 odst. 1 uvádí: „Pokud však povinný subjekt, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá v souladu s § 15 zákona o svobodném přístupu k informacím ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy žádost odloží“. Proto bylo ve věci rozhodnuto, tak jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Žadatel může podle § 16 zákona o svobodném přístupu k informacím a následně podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat proti tomuto rozhodnutí odvolání ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu Kadaň, odboru životního prostředí, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň, do 15-ti dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.




Ing. Jiří Frajt
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:

Obdrží do vlastních rukou:

1. Mgr. Světlana Walterová,
Zastoupena: JUDr. Jan Walter,



Městský úřad Kadaň
Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň



Č.j. : MUKK/17007/2021
Spis. zn. : ŽP/ 84/2021/Slav
Sp.z./Sk.z. : 52.2./V5
Vyřizuje : Eliška Slavíková, DiS.
Tel. : 474 319 559
E-mail : eliska.slavikova@mesto-kadan.cz
Datum : 29. 4. 2021

**Sdělení k žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů**

Dne 16. 4. 2021 obdržel Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí pod čj.: MUKK/17007/2021 žádost od Mgr. Světlany Walterové, kterou na základě plné moci zastupuje JUDr. Jan Walter, Žádost byla podána o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Na základě Vaší žádosti sdělujeme následující:

K bodu č. 1 Vaší žádosti sdělujeme, že přílohou tohoto sdělení zasíláme aktuální soupis správního spisu č. ŽP/48/2020/Slav.

K bodu č. 2 Vaší žádosti sdělujeme, že přílohou tohoto sdělení zasíláme oznámení o pokračování v řízení a předvolání k ústnímu jednání (ze dne 12. 4. 2021 pod čj.: MUKK/16155/2021) a protokol o ústním jednání (ze dne 22. 4. 2021 pod čj.: MUKK/19204/2021).

MĚSTSKÝ ÚŘAD
KADAŇ
-58-


Ing. Jiří Frajt
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha:

- 1 x soupis spisu – ŽP/48/2020/Slav (1 strana)
- 1 x oznámení o pokračování v řízení a předvolání k ústnímu jednání (2 strany)
- 1 x protokol o ústním jednání (4 strany)

Obdrží:

Mgr. Světlana Walterová,
Zastoupen: JUDr. Jan Walter,

Soupis spisu

(dle § 17 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád)

Spisová značka: ŽP/48/2020/Slav

Skartační znak: V15

Spisová značka: 201.2

**Věc – Podnět - Nedovolené užívání pozemků p.č. 765/2 v katastrálním území Kovářská
k nezemědělským účelům**

Číslo	Počet listů	Číslo jednací MUKK/	Založeno dne	Název (obsah) přílohy	Poznámky
1.	1		9. 3. 2020	Záznam o osobě oprávněné	
2.	3	11356/2020	9. 3. 2020	Oznámení o zahájení řízení o přestupku a předvolání k ústnímu jednání	Doručeno: 9. 3. 2020
3.	1	13425/2020	25. 3. 2020	Změna termínu ústního jednání	Doručeno: 25. 3. 2020
4.	1	18459/2020	11. 5. 2020	Změna termínu ústního jednání	Doručeno: 13. 5. 2020
5.	4	19583/2020	20. 5. 2020	Protokol o ústním jednání	
6.	3	29352/2020	23. 7. 2020	Usnesení – zastavení řízení	NPM: 14. 8. 2020
7.	2	6796/2021	12. 2. 2021	Opatření proti nečinnosti	Od KÚÚK
8.	1	11013/2021	9. 3. 2021	Žádost o prodloužení lhůty	
9.	1	11214/2021	10. 3. 2021	Usnesení – prodloužení lhůty	Od KÚÚK
10.	2	16155/2021	12. 4. 2021	Oznámení o pokračování v řízení a předvolání k ústnímu jednání	Doručeno: 14. 4. 2021
11.	4	19204/2021	22. 4. 2021	Protokol o ústním jednání	
12.					



Městský úřad Kadaň

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň



Č.j. : MUKK/19204/2021
Sp. zn. č. : ŽP/ 48/2020/Slav
Vyřizuje : Eliška Slavíková, DiS.
Sp.z./sk.z. : 201.2 / V5
Tel. : 474 319 559
E-mail : eliska.slavikova@mesto-kadan.cz
Datum : 22. 4. 2021

PROTOKOL O ÚSTNÍM JEDNÁNÍ

podle ust. § 80 zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zák. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich“); ust. § 18 a § 49 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

V přestupkové věci obviněné společnosti Daben Kovářská s.r.o., IČ: 287 08 954, Tovární 227, 431 86 Kovářská, která se podle oznámení, dopustila přestupku proti ust. §20a odst. 1 písm. c) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, kterého se dopustí ten, kdo v rozporu s § 3 odst. 1 písm. c) užívá zemědělskou půdu k nezemědělským účelům bez souhlasu s jejím odnětím ze zemědělského půdního fondu.

Tohoto přestupku se společnost Daben Kovářská s.r.o. měla dopustit nejméně ode dne 24. 9. 2019 a to na pozemkové parcele číslo 765/2 v katastrálním území Kovářská a to tím, že došlo k užívání této pozemkové parcely k nezemědělským účelům, to bez souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu s jejím odnětím ze zemědělského půdního fondu.

Termín ústního jednání byl stanoven na 22. 4. 2021 ve 13:00 hodin a to v kanceláři č. 19, budovy Radnice, Mírové náměstí 1, Kadaň a to oznámením o pokračování řízení o přestupku z moci úřední a předvolání k ústnímu jednání pod č.j.: MUKK/16155/2021, dne 12. 4. 2021.

Řízení o přestupku bylo z moci úřední dle ust. § 78 zák. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dle ust. § 46 odst. 1 správního řádu zahájeno věcně a místně příslušným správním orgánem dne 12. 4. 2021, s ohledem na rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, vydané dne 29. 10. 2020 pod č.j.: KUUK/161736/2020 a spis. zn. KUUK/134518/2020/7, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Městského úřadu Kadaň, odboru životního prostředí, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu ze dne 23. 7. 2020 pod č.j.: MUKK/29352/2020 a spis. zn.: ŽP/48/2020/Slav.

Podmínka k zemědělskému užívání byla prohlášena dne 24.9.2019.

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu provedl mu p.p.č. 765/2 u
k. Kovářská, ústním jednáním dne 15.11.2019 (protokol + fotodokumentace).

Obviněnému a účastníkům je tímto ústním jednáním předloženo
kompletní spis č. ŽP/48/2020/Slav, včetně rozhodnutí KUUK ze dne 29.10.2020
pod č.j.: KUUK/161736/2020.

PROTOKOLACE DOSTAVENÍ SE ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ / OSOB S VYBRANÝMI PROCESNÍMI PRÁVY K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ:

K ústnímu jednání se dostavil obviněný, společnost **Daben Kovářská s.r.o. IČ: 287 08 954, Tovární 227, 431 86 Kovářská** zastoupen statutárním orgánem – panem Davidem Benešem [REDACTED] který řádně prokázal svou totožnost.

David Beneš, [REDACTED]
Spojovací 359, 431 86 Kovářská

číslo OP: [REDACTED]

OP vydán [REDACTED]

Podpis:



PROTOKOLACE VYJÁDŘENÍ OBVINĚNÉHO:

Obviněný k přestupku, kladenému mu za vinu uvádí:

*K probíracímu řízení o přestupku jsem na stejnému vyjádření, které jsem sdělil do protokolky, se již neúčastním, dne 20.5.2020.**

*(*Poznámka: protokol o ústním jednání ze dne 20.5.2020 pod g.1. HUKK/19583/2020)*

Otázky kladené správním orgánem

• Jste si vědom, že má pp.č. 465/2 v k.č. Korotáček, docházelo v období minimálně od 24. 9. 2019
k nezaměstnání činnosti? (přelidnění dířny, and.)
odpověď: Opět Annu má stejný odhad, který jsem v této věci sdělil
dne 20. 5. 2020.

Výjádření orgánu ochrany zemědělského přírodního fondu.

Vzhledem k sdělení skutečnosti, že v období, kdy měl být nástupek spáchan
byl daný nálezem konstatován FO, personál orgánu ochrany zemědělského přírodního
fondu jednatele společnosti s tím, že společnost bude upravena k předložení
zmluvních majetkových smluv.

Podpis správního orgánu:



Podpis obviněného:



ZÁVĚR PROTOKOLACE ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ:

Obviněný, bere na vědomí, že rozhodnutí v dané přestupkové věci nebude na místě ústně vyhlášeno, rozhodnutí mu bude oznámeno doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou podle ust. § 19 odst. 4 správního řádu.

Podpis správního orgánu: 

Podpis obviněného:



Protokolace ústního jednání ukončena dne 22. 4. 2021
v 13:34 hodin

Eliška Slavíková, DiS.
samostatný referent odboru životního prostředí
Městský úřad Kadaň





Městský úřad Kadaň

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň



Č.j. : MUKK/16155/2021
Sp. zn. č. : ŽP/ 48/2020/Slav
Vyřizuje : Eliška Slavíková, DiS.
Sp.z./sk.z. : 201.2 / V5
Tel. : 474 319 559
E-mail : eliska.slavikova@mesto-kadan.cz
Datum : 12. 4. 2021

Oznámení o pokračování řízení o přestupku z moci úřední a předvolání k ústnímu jednání

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, orgán ochrany zemědělského půdního fondu obdržel dne 30. 10. 2020 pod č.j.: MUKK43574/2020 rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, vydané dne 29. 10. 2020 pod č.j.: KUUK/161736/2020 a spis. zn. KUUK/134518/2020/7, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Městského úřadu Kadaň, odboru životního prostředí, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu ze dne 23. 7. 2020 pod č.j.: MUKK/29352/2020 a spis. zn.: ŽP/48/2020/Slav, vydané společností Daben Kovářská s.r.o., IČ: 287 08 954, Tovární 227, 431 86 Kovářská, ve věci řízení o přestupku proti ust. § 20a odst. 1 písm. c) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (vztahující se k p.p.č. 765/2 v k.ú. Kovářská). Věc byla tímto vrácena Městskému úřadu Kadaň, odboru životního prostředí, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k novému projednání a rozhodnutí.

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný dle § 13 odst. 1 písm. a) a § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, tímto podle ust. § 78 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich“) a § 46 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

oznamuje

pokračování v řízení v uvedené věci, tedy v řízení o přestupku proti společnosti Daben Kovářská s.r.o., IČ: 287 08 954, Tovární 227, 431 86 Kovářská, dle ust. § 20a odst. 1 písm. c) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, kterého se dopustí ten, kdo v rozporu s § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 334/1992 Sb., zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, užívá zemědělskou půdu k nezemědělským účelům bez souhlasu s jejím odnětím ze zemědělského půdního fondu. Tohoto přestupku jste se měli dopustit tím, že došlo k užívání pozemkové parcely číslo 765/2 v katastrálním území Kovářská k nezemědělským účelům, to bez souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu s jejím odnětím ze zemědělského půdního fondu, a to v období nejméně od 24. 9. 2019.

Podle ust. § 80 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich uvědomujeme, že správní orgán nařídil konání ústního jednání, neboť je to nezbytné pro zjištění stavu. Podle ust. § 49 odst. 1 správního řádu Vás tímto nejméně s pětidenním předstihem **uvědomujeme o nařízeném termínu konání ústního jednání v předmětné věci,**

které se koná dne 22. 4. 2021

ve 13:00 hodin

v kanceláři č. 19, budova Radnice, Mírové náměstí 1, Kadaň

Před zahájením ústního jednání budete dle ust. § 36 odst. 5 správního řádu vyzván k předložení průkazu totožnosti (platného občanského průkazu).

poučení:

Podle ust. § 80 odst. 4 zák. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich lze ústní jednání konat bez přítomnosti obviněného jen tehdy, jestliže byl řádně předvolán a souhlasí s konáním ústního jednání bez vlastní přítomnosti nebo pokud se na předvolání nedostaví bez náležité omluvy nebo bez dostatečného důvodu.


Ing. Jiří Frajt
vedoucí odboru životního prostředí

Účastník řízení:

1. Daben Kovářská, s.r.o., Tovární 227, 431 86 Kovářská

Městskému úřadu Kadaň, odboru životního prostředí

DATOVOU ZPRÁVOU

Žatec 16. dubna 2021

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážení,

v zastoupení Mgr. Slavěny Walterové,
na základě zákona o svobodném přístupu k informacím dovoluji požádat o poskytnutí

L si Vás

1. aktuálního soupisu (přehledu správního spisu) sp.zn. ŽP/48/2020/Slav,
2. veškerých záznamů o úkonech správního orgánu učiněných v době od 1.4.2021 ve věci nedovoleného užívání pozemku p.č. 765/2 v k.ú. Kovářská k nezemědělským účelům.

Informace, prosím, zašlete v elektronické podobě do mé datové schránky. Děkuji.

S pozdravem

JUDr. Jan Walter, advokát

v plné moci za žadatelku

Příloha

Plná moc